

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ WHOLESALE AGREEMENT

Mã / Ref: ESANA 22/23-056 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365

Ngày phát hành: 19/04/2022 Issued date: 19th, April, 2022

Hợp đồng này được lập bởi:

This agreement is made between:

BÊN A / PARTY A:

Địa chỉ / Address:

Mã số thuế / Tax Code:

Điện Thoại / Tel:

Hợp lệ đối với / Valid for:

Địa chỉ / Address:

Điện Thoại / Tel:

E-mail:

Website:

Đại diện pháp luật bởi / Represented by:

Chức vụ / Title:

CÔNG TY TNHH SOVICO KHÁNH HÒA

Tầng 3, 18 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
3rd Floor, 18 Tran Hung Dao St., Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam

4201587843

+84 258 3 817 595

Fax: +84 258 3 816 886

KHU NGHỈ MÁT EVASON ANA MANDARA

Phía đông Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Beachside Tran Phu Blvd, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

+84 258 3 522 222 / +84 258 3 524 702

reservations-nhatrang@evasonresorts.com

www.evasonresorts.com/Nhatrang

Ông / Mr. NGUYỄN VĂN HÒA

Tổng Giám đốc / General Director

VÀ / AND

BÊN B / PARTY B:

Hợp lệ đối với / Valid for:

Địa chỉ / Address:

Điện Thoại / Tel:

E-mail:

Website:

Đại diện pháp luật bởi / Represented by:

Chức vụ / Title:

Mã số thuế/Tax Code:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365 365 CO., LTD

P108, G2, tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
P108, G2, Thanh Cong Ward, Ba Dinh Dist, Ha Noi City, Viet Nam

0904 194 186

holy.hoang@365travel.asia

Bà / Mrs. Hoang Thi Mai Huong

Giám Đốc Hợp Đồng/ Contracting Director

0102 126 682

1. CHÍNH SÁCH GIÁ (Hiệu lực từ ngày 01.11.2022 đến 31.10.2023)
STATIC RATE (valid from 01 November 2022 to 31 October 2023)

TIỀN TỆ / CURRENCY: Việt Nam đồng (VND)

1.1 Giá phòng / Room Rates

Room Rates

Room Category	Diện tích phòng (m2) <i>Room Dimension (Sqm)</i>	Giá phòng trên <i>Rate Based on</i>	Số người lưu trú tối đa <i>Max Occupancy</i>	Mùa Quanh năm (trừ Mùa Cao Điểm) <i>Year Around (except Peak Season)</i> (SGL/DBL)	Mùa Cao Điểm <i>Peak Season</i> 24.12.22 - 06.01.23 21.01.23 – 29.01.23
Garden View	48	2A	3A or 2A+2C	5.870.000	8.880.000
Superior Sea View	50	2A	3A or 2A+2C	7.610.000	10.920.000
Deluxe Sea View	52	2A	3A or 2A+2C	8.730.000	12.450.000
Deluxe Beach Front	57	2A	3A or 2A+2C	10.060.000	14.290.000
Ana Mandara Junior Suite	65	2A	3A or 2A+2C	10.880.000	15.110.000

Giá phòng bao gồm ăn sáng, phí phục vụ và thuế GTGT.
Room rates are inclusive of breakfast, Service Charge and VAT.

1.2 Phụ phí thêm khách / *Extra Person Charge*

Nội dung/ <i>Details</i>	Mỗi đêm mỗi giường thêm (bao gồm ăn sáng) <i>Per night per extra bed (including breakfast)</i>
Người lớn hoặc trẻ em trên 11 tuổi / <i>Adult or child above 11 years old</i>	1.390.000
Trẻ em từ 2-11 tuổi / <i>Child from 2-11 years old</i>	810.000
Trẻ em dưới 2 tuổi / <i>Child under 2 years old</i>	Miễn phí/ <i>Free of charge</i>

Từ 2-11 tuổi (chỉ 01 trẻ):

From 2-11 years old (one child):

Dưới 2 tuổi:

Under 2 years old

Phòng chung cửa / *Connecting door:*

Được ở cùng giường với người lớn (không thêm giường phụ), bao gồm ăn sáng.

Complimentary Accommodation with Breakfast when sharing a room with adults without extra bed.

Bố trí thêm giường cũi (nếu có yêu cầu), bao gồm ăn sáng

Baby cot can be provided (on request), breakfast included

Garden view & Deluxe Sea view

1.3 Bảng giá bữa ăn cho buổi trưa, buổi tối / *Meal Plan Supplements*

Nội dung/ <i>Details</i>	Giá ăn (Ăn Trưa hoặc Ăn tối) <i>Half Board (Lunch or Dinner)</i>	Giá ăn (Ăn Trưa và Ăn tối) <i>Full Board (Lunch and Dinner)</i>	Tiệc tối ngày 24.12 (Tùy chọn) <i>Gala Dinner 24.12 (Optional)</i>	Tiệc tối ngày 31.12 (Bắt buộc) <i>Gala Dinner 31.12 (Compulsory)</i>
Người lớn hoặc trẻ em trên 11 tuổi <i>Adult or Child above 11 years old</i>	1.040.000	1.740.000	1.970.000	2.780.000
Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi <i>Child from 6 – 11 years old</i>	520.000	870.000	985.000	1.390.000
Trẻ em dưới 6 tuổi <i>Child under 6 years</i>	Miễn phí / <i>Free of charge</i>			

- Giá bữa ăn dành cho Buffet (nếu có) hoặc ba (03) món thực đơn cố định, áp dụng cho mỗi khách.
Meal Rate supplement is for per person and applicable for Buffet (if any) or three (03) course-set menu.

1.4 Bảng Giá Đưa Đón Sân Bay / *Airport Transfer Rates*

Nội dung / <i>Details</i>	Tiền tệ / Đơn vị <i>Currency / Unit</i>	Một chiều <i>One Way</i>	Hai chiều <i>Return</i>	Ghi chú <i>Remark</i>
Xe chung <i>Seat in Coach</i>	VND/người <i>VND/person</i>	320.000	580.000	
Xe chung cho 1 phòng <i>Seat in Coach per room</i>	VND/chuyến <i>VND/car</i>	580.000	930.000	Tối đa 02 người <i>Maximum of 2 persons</i>
Xe riêng Toyota <i>Private car Toyota</i>	VND/chuyến <i>VND/car</i>	990.000	1.980.000	Tối đa 03 người <i>Maximum of 3 persons</i>
Xe riêng Mercedes <i>Private car Mercedes</i>	VND/chuyến <i>VND/car</i>	1.280.000	2.550.000	Tối đa 03 người <i>Maximum of 3 persons</i>
Xe riêng Mercedes Sprinter <i>Private Van: Mercedes Sprinter</i>	VND/chuyến <i>VND/car</i>	1.510.000	3.020.000	Tối đa 10 người <i>Maximum of 10 persons</i>

Trẻ em dưới 6 tuổi được bao gồm nếu đi chung chuyến bay với người lớn.

Children under 6 years old are included if sharing the same flight with adults.

Trẻ em từ 06 – 11 tuổi sẽ tính 50% giá người lớn.

Children from 06 – 11 years old will be charged 50% off adults' rate

2. GIAI ĐOẠN & THỜI GIAN LƯU TRÚ TỐI THIỂU / *SEASONALITY & MINIMUM STAY***2.1 Giai đoạn / *Seasonality***

Mùa Cao điểm: từ 24.12.2022 đến 06.01.2023 và từ 21.01.2023 đến 29.01.2023 (tất cả các ngày bao gồm)

Peak season: 24th Dec 2022 – 6th Jan 2023 & 21st Jan 2022 – 29th Jan 2023 (all day inclusive)

Mùa Quanh năm: các giai đoạn khác (trừ Mùa Cao điểm)

Year Around: Year around (except Peak season)

2.2 Thời gian lưu trú tối thiểu và điều kiện không được trả phòng / *Minimum Stay - No check out*

a- Mùa Cao điểm: từ 24.12.2022 đến 06.01.2023

Peak season: 24th Dec 2022 – 6th Jan 2023

Không trả phòng vào các ngày 31.12.2022, ngày 01.01.2023

No check out on 31st Dec 2022 & 1st Jan 2023

b- Mùa Cao điểm: Tết từ 21.01.2023 đến 29.01.2023

Thời gian lưu trú liên tục ít nhất là 03 đêm

Tet Holidays: 21st Jan 2023 – 29th Jan 2023

Minimum 3 nights stay

3. ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT / SPECIAL OFFER

(Điều kiện áp dụng đi kèm / Conditions are applied)

Ưu đãi <i>Special Offer</i>	Mùa Quanh năm (trừ Mùa Cao Điểm) <i>Year Around (except Peak Season)</i>	Mùa Cao Điểm <i>Peak Season</i>
Chương trình đặt phòng sớm <i>Early Booking Promotion</i> (Mã / Code: SDEB)	*Tiết kiệm 10%: áp dụng cho đặt phòng tối thiểu 30 ngày trước khi đến. <i>10% Off for all bookings received at least 30 days before arrival.</i> *Tiết kiệm 15%: áp dụng cho đặt phòng tối thiểu 90 ngày trước khi đến. <i>15% Off for all bookings received at least 90 days before arrival.</i>	*Tiết kiệm 10%: áp dụng cho đặt phòng tối thiểu 60 ngày trước khi đến. <i>10% discount for all bookings received at least 60 days before arrival.</i> *Tiết kiệm 15%: áp dụng cho đặt phòng tối thiểu 90 ngày trước khi đến. <i>15% discount for all bookings received at least 90 days before arrival.</i>
Chương trình lưu trú dài ngày <i>Long Stay Offer</i> (Mã / Code: SDLS)	*Lưu trú tối thiểu 03 đêm, tiết kiệm 15% <i>Stay 03 nights, get 15% Off</i> *Lưu trú tối thiểu 05 đêm, tiết kiệm 20% <i>Stay 05 nights, get 20% Off</i> *Lưu trú tối thiểu 07 đêm, tiết kiệm 25% <i>Stay 07 nights, get 25% Off</i>	*Lưu trú tối thiểu 05 đêm, tiết kiệm 20% <i>Stay 05 nights, get 20% Off</i> *Lưu trú tối thiểu 07 đêm, tiết kiệm 25% <i>Stay 07 nights, get 25% Off</i>
Ưu đãi đi kèm cho tối thiểu 07 đêm lưu trú <i>Added Value for 07 nights' minimum stay</i> (Mã / Code: SD7N)	*01 bữa ăn tối (set menu) cho 02 khách / phòng (chỉ bao gồm thức ăn) <i>01 set menu dinner for 02 persons / room (food only)</i> *30 phút trị liệu thư giãn cho 02 khách / phòng tại Six Senses Spa. <i>30-minute relaxing treatment for 02 persons / room at Six Senses Spa.</i>	Không áp dụng <i>Not applicable</i>

Ưu đãi <i>Special Offer</i>	Mùa Quanh năm (trừ Mùa Cao Điểm) <i>Year Around (except Peak Season)</i>	Mùa Cao Điểm <i>Peak Season</i>
Ưu đãi trăng mật <i>Honeymoon Benefits</i> (Mã / Code: SDHM)	Yêu cầu lưu trú ít nhất 04 đêm <i>Minimum 4 nights' stay</i> Được sắp xếp một phòng tốt hơn (tùy theo tình hình lúc đến khu nghỉ) <i>Free upgrade to the higher category (subject to availability upon arrival)</i> Và bao gồm một chai rượu vang trong phòng khi đến <i>One bottle of sparkling wine upon arrival.</i> Yêu cầu giấy đăng ký kết hôn hoặc bất cứ bằng chứng liên quan nào (Trong vòng sáu (06) tháng). Giấy đăng ký kết hôn phải được đưa ra thời điểm lúc đặt phòng hoặc khi nhận phòng. <i>Proof of recent marriage is required, i.e. wedding certificate (6 months). Wedding certificate to be presented at the time of booking or upon check-in</i>	

Điều kiện áp dụng / Condition Term

- Các ưu đãi này chỉ áp dụng cho đặt phòng đối với khách lẻ (tối đa 9 phòng), không áp dụng đặt phòng khách đoàn (GIT) và đặt phòng theo chương trình cố định.
These offers are applicable to FIT booking only (up to 9 rooms only, not GIT nor Series Booking).
- Bên B cần ghi rõ mã nhận biết của từng chương trình “Ưu đãi đặc biệt” khi đặt phòng để được áp dụng.
Special Offer (Offer Code) must be mentioned at booking stage by Party B.
- Chương trình ưu đãi đặc biệt (Mục 3) **SDEB, SDLS, SD7N, SDHM** có thể kết hợp với nhau (chỉ áp dụng cho phòng và ăn sáng). Ưu đãi không áp dụng cho các phụ phí: giá các bữa ăn và các dịch vụ phát sinh khác (đưa đón sân bay...)
Special Offer (Point.3) SDEB, SDLS, SD7N, SDHM are combinable and applicable for room & breakfast only. These offers are not applicable for extra charges: meal plan and other supplement charges
- Phụ phí người thứ 3 được áp dụng các chương trình ưu đãi đặc biệt (Mục 3) **SDEB, SDLS** có thể kết hợp với nhau (không áp dụng cho Chương trình ưu đãi Code **SD7N và SDHM**)
Special Offer (Point.3) SDEB, SDLS will apply for 3rd person extra charge and combinable. Code SD7N and SDHM will not applicable for 3rd person extra charge
- Phụ phí bữa ăn (Mục 1.3) được áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt **SDEB** cho bữa ăn được đặt trước ngay thời điểm đặt phòng. *Special offer SDEB is applicable for meal plan as per contract in point 1.3 if meal plan is booked at the booking stage*
- Các ưu đãi áp dụng cho tất cả các loại phòng và tất cả các thị trường.
Above offers are applicable for all room categories and applicable for all markets.

4. PHÍ HỦY DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN / CANCELLATION CHARGES AND PAYMENT TERM**Qui định số ngày và phí hủy dịch vụ / Cancellation Charges**

Mùa Cao Điểm Peak Season	
Số ngày qui định / Days	Phí hủy dịch vụ / Cancellation Charges
60 ngày / 60 days	Không tính phí hủy / No charge
59 ngày / 59 days	100% phí dịch vụ đã đặt / 100% charge
Đặt phòng không đến / No show	100% phí dịch vụ đã đặt / 100% charge

Mùa quanh năm (trừ Mùa Cao Điểm) Year Around (except Peak Season)	
Số ngày qui định / Days	Phí hủy dịch vụ / Cancellation Charges
14 ngày / 14 days	Không tính phí hủy / No charge
13 đến 08 ngày / 13-8 days	50% phí dịch vụ đã đặt / 50% charge
07 ngày / 07 days	100% phí dịch vụ đã đặt / 100% charge
Đặt phòng không đến / No show	100% phí dịch vụ đã đặt / 100% charge

Hủy đặt phòng:

Trừ trường hợp tiền đặt cọc đã được trả đủ theo các điều khoản nói trên, Bên A có quyền hủy tất cả các phòng nếu các yêu cầu ghi trong hợp đồng này không được đáp ứng đầy đủ trong khoảng thời gian quy định. Bên A cũng có quyền KHÔNG CHO PHÉP thay đổi thời gian ở và tên khách khác với đặt phòng ban đầu đã được xác nhận.

Trong Mùa Cao Điểm, Bên A sẽ thông báo cho mỗi cuộc đặt phòng về giới hạn thời gian (thời gian xác nhận lại) của từng đặt phòng để bảo đảm tuân thủ các quy định trong hợp đồng này. Bên A có trọn quyền hủy phòng đã đặt MÀ KHÔNG thông báo trước nếu đối tác không tuân thủ các điều kiện của hợp đồng. Mọi khoản tiền phí dịch vụ cho các cuộc đặt phòng trong Mùa Cao điểm sẽ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI và KHÔNG THƯỞNG LƯỢNG LẠI nếu không tuân thủ thời gian xác nhận lại đặt phòng/thông báo hủy đặt phòng.

Xin lưu ý rằng việc hủy đặt phòng chỉ được chấp nhận khi có sự xác nhận của Bên A bằng fax hoặc email.

Cancellations: Save and except where deposits have been duly paid in accordance with the above, Party A reserves its absolute right to release all rooms if the requirements herein stated are not fully met within the time limit stated. Party A also reserves the right NOT TO ALLOW changes in dates of reservations and guests' name with an original booking confirmed. During the Peak Season, Party A will inform with each reservation the time limit (cut off period) of each reservation to observe all points stipulated in this contract. Party A reserves its absolute right to release the room / (reserved WITHOUT any prior notice if the conditions in this contract are not observed. All deposits made for reservations during the Peak Season are NON-REFUNDABLE and NON-NEGOTIABLE if cut off periods/cancellation notices are not observed.

Please note that cancellations will not be accepted until they have been confirmed by Party A by return fax or e-mail.

Điều khoản thanh toán & Thông tin ngân hàng / Payment term & Resort Bank Details

Điều khoản thanh toán / Payment terms

Các hình thức thanh toán được áp dụng cho Bên B (đánh dấu tùy chọn):

The selected Payment terms are applicable to Party B (tick relevant option):

☐ Thẻ trả trước (“VCC”) – Bên B có thể dùng thẻ trả trước sử dụng một lần để thanh toán các đặt phòng của Bên B cho Bên A. “VCC” phải đảm bảo có đủ khoản tiền phải thanh toán cho dịch vụ đã đặt tại Bên A.

“VCC” - Payment for Consumed Rooms shall be made by Party B to Party A by way of a single use virtual credit card (“VCC”). VCC shall contain the full amount of the booking.

☒ **Bên B thanh toán cho Bên A, 14 ngày trước thời điểm khách nhận phòng cho đặt phòng Mùa quanh năm (không bao gồm Mùa cao điểm), và 60 ngày áp dụng cho Mùa cao điểm.** Bên A phải nhận đủ khoản thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt trong khoảng thời gian quy định nêu trong xác nhận đặt phòng của Bên A-

Prepayment by cash or bank transfer shall be made by Party B to Party A 14 days prior to guests' arrival for year around bookings (except Peak Season), and 60 days for peak season pre-payment is requested. Full payment must be received by Party A by Bank Draft, Money Order or Telegraphic Transfer within stipulated time frame stated in the reservation confirmation by Party A.

Bên A có toàn quyền hủy tất cả các dịch vụ đã đặt mà không được đảm bảo thanh toán trong thời hạn quy định trừ khi có sự thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa Bên A và Bên B.

Party A reserves its absolute right to release all rooms not so guaranteed by payment of deposits within the time limit stated unless, separate written arrangements have been agreed between Party A and Party B.

Thông tin tài khoản ngân hàng và Liên hệ bộ phận tài chính của Bên A / *Party A's Bank details and Finance Department contact***Thông tin tài khoản 1 / *Bank Detail 1***

Công ty thụ hưởng / <i>Owner Company</i>	Cty TNHH Sovico Khanh Hoa-KNM Evason Ana Mandara
Tên Khu nghỉ mát / <i>Resort Name</i>	KNM Evason Ana Mandara
Tên ngân hàng / <i>Bank Name</i>	Ho Chi Minh Development Joint Stock Commercial Bank (HD Bank)- Nha Trang
Tài khoản tiền VND <i>Bank Account (VND)</i>	0447.0407.0006.452
Tài khoản tiền USD <i>Bank Account (USD)</i>	0448.4007.0000.034
Địa chỉ ngân hàng <i>Bank Address</i>	<i>Tòa nhà Ariyana, 18 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa</i> <i>Ariyana Smart Condotel, 18 Tran Hung Dao Street, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province</i>
SWIFT Code	HDBCNVNX

Thông tin tài khoản 2 / *Bank Detail 2*

Công ty thụ hưởng / <i>Owner Company</i>	CTy TNHH Sovico Khanh Hoa
Tên Khu nghỉ mát / <i>Resort Name</i>	KNM Evason Ana Mandara
Tên ngân hàng / <i>Bank Name</i>	VIETCOMBANK - KHANH HOA
Tài khoản tiền VND <i>Bank Account (VND)</i>	006 100 000 1734
Tài khoản tiền USD <i>Bank Account (USD)</i>	006 137 000 7834
Địa chỉ ngân hàng <i>Bank Address</i>	17 Quang Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam <i>17 Quang Trung Street, Nha Trang city, Khanh Hoa province, Vietnam</i>
SWIFT Code	BFTVVNVX006

Thông tin liên hệ bộ phận Tài chính của Bên A / *Party A's Finance department contact:*

Người liên hệ <i>Contact name</i>	Hoàng Trọng Đức	Chức vụ <i>Title:</i>	Trưởng phòng tài chính <i>Head of Finance Department</i>
Email :	duc.hoang@evasonresorts.com	Điện thoại trực tiếp <i>Direct Line:</i>	+84 258 3522 222

Thông tin liên hệ Đặt phòng của Bên A / *Party A's Reservation department contact:*

Người liên hệ <i>Contact name</i>	Bộ phận Đặt phòng <i>Reservation Department</i>	Chức vụ <i>Title</i>	Bộ phận Đặt phòng <i>Reservation Department</i>
Email:	reservations-nhatrang@evasonresorts.com	Điện thoại trực tiếp <i>Direct Line</i>	+84 258 3524 705

5. ĐIỀU KHOẢN CUNG CẤP PHÒNG TRỐNG / *ALLOTMENT MATERIALIZATION CLAUSE*

Phụ lục về việc cung cấp phòng trống sẽ được xem xét khi Bên B có yêu cầu. Nếu số lượng phòng trống Bên A cung cấp cho Bên B chỉ được Bên B sử dụng ít hơn 50% số lượng được cung cấp, Bên A có quyền thỏa thuận lại việc cung cấp phòng trống cho phù hợp. Bên A sẽ đánh giá hiệu quả sử dụng phòng trống đã được cung cấp theo từng quý và số lượng phòng trống được cung cấp vào Mùa Cao điểm sẽ phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng phòng trong các mùa khác.

The appendix for room allotment will be given on request if the materialization of the agreed room allocation consistently less than 50% Party A reserves the right to re-negotiate the allotment accordingly. Allotment materialization will be reviewed on a quarterly basis with peak season allotments being dependent on normal season production.

Số lượng phòng trống được cung cấp chỉ được cập nhật lên hệ thống đặt phòng của Bên A khi Hợp đồng Dịch vụ được ký chính thức.
Allotments are not uploaded into Party A's reservation system until a signed of Wholesales Agreement is returned.

Tất cả các đặt phòng phải ưu tiên sử dụng vào số lượng phòng trống được cung cấp. Khi Bên B sử dụng hết số lượng phòng trống được cung cấp, các đặt phòng bổ sung có thể sẽ được áp dụng mức giá theo Hợp đồng Dịch vụ đã ký hoặc mức giá khác (tùy thuộc vào tình trạng phòng trống) và sẽ được xác nhận lại chính thức bởi Bên A ngay thời điểm đặt

All bookings must be inside allotment first, where Party B has filled the allotment, additional bookings may be accepted by Party A, at the Contract Rate, subject to availability and written confirmation from Party A (and in the Party A's absolute discretion as to whether the Contract Rate or some other rate will apply to additional bookings).

Bên A có quyền hủy các phòng trống đã cung cấp cho Bên B vào ngày được quy định trong phụ lục mà chưa được sử dụng. Các đặt phòng phát sinh sau ngày quy định sẽ được áp dụng theo tình trạng phòng trống của Bên A.

Party A automatically releases negotiated allotments on the release date specified in the Allotment Appendix. Reservations after the release date are on request basis only.

Bên A có quyền hủy một phần hay toàn bộ số lượng phòng trống được cung cấp cho Bên B vào bất kỳ giai đoạn nào bằng việc gửi “Yêu Cầu Ngừng Bán” đến Bên B bằng email. Tất cả các phòng đã bán dựa theo số lượng phòng trống được cung cấp phải được thông báo cho Bên A bằng văn bản hoặc email trong 24 giờ (24) sau khi nhận được “Yêu Cầu Ngừng Bán”. Các phòng trống chưa bán được Bên A thu hồi.

The Party A reserves the right to cancel, in part or in whole, their allotments for any periods of time by sending a Stop Sell Request to Party B. All rooms sold under confirmed allotment must be reported in writing within Twenty-four hours (24) of the Stop Sell notification to Party A and unused allotment must be returned to Party A by Party B.

6. CHÍNH SÁCH CHUNG CỦA BÊN A / PARTY A'S POLICIES

Giá thể hiện trong Hợp đồng này không áp dụng thêm chính sách Hoa hồng, đã bao gồm phí phục vụ và thuế GTGT. Mọi thay đổi trong tương lai về thuế của chính phủ sẽ có hiệu lực ngay thời điểm được ban hành.

Static Rates are non-commissionable, inclusive of service charge and VAT. Any future change in government taxes will be effective immediately from date of implementation.

6.1 Nhận phòng & Trả phòng / Check in & Check out

- Giờ trả phòng là 12:00 trưa. Giờ nhận phòng là 14:00
Check out time is 12:00 noon. Check in time is 14:00
- Nhận phòng sớm từ 9:00 giờ sáng sẽ tính thêm 50% phí theo mức giá hợp đồng; Trước 9:00 giờ sáng là 100%.
Early-Check in from 9 am, charged at 50% of contracted rate (before 9am charged at 100%)
- Trả phòng trễ cho đến 19:00 sẽ tính thêm 50% phí theo mức giá hợp đồng; Sau 19:00 giờ là 100%.
Late – check-Out till 7pm, charged at 50% of the contracted rate (after 7pm charged at 100%)
 - Mùa Cao điểm: áp dụng tính thêm 100% trên giá phòng cho nhận phòng sớm và trả phòng trễ.
Peak season: Apply 100% charge for early check in and late check out.
- Muốn nhận phòng trước và trả phòng trễ có thể đăng ký từ chiều tối hôm trước. Tất cả các trường hợp trên tùy thuộc vào tình hình phòng trống của Bên A.
Guaranteed Early-Check in or late – check-Out may be reserved from the previous evening. These facilities are subject to availability.
- Chính sách khách đặt phòng không đến & trả phòng sớm: Trong trường hợp khách lẻ hoặc nguyên đoàn không đến, hoặc đến trễ hơn ngày đến đã xác nhận, hoặc rời sớm hơn ngày đi đã xác nhận, Bên B chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ khoản đã tính tương đương toàn bộ thời gian lưu trú đã đăng ký từ đầu.
No Show & Early Check Out Policy: In the event that the individual or entire groups do not arrive, arrive later than the confirmed arrival date, or departs earlier than the confirmed departure date, Party B shall be held responsible for payment computed at the equivalent for the full originally booked length of stay.

6.2 Thông báo ngừng nhận đặt phòng / Stop Sell

Bên A có quyền gửi thông báo ngừng nhận đặt phòng trước 24 giờ cho Bên B khi có nhu cầu.

Party A reserves the right to issue stop sale with 24 hours' notice should the need arise.

6.3 Quy trình đặt phòng / Making bookings

- Bên B đồng ý và hiểu rằng tất cả các đặt phòng sử dụng tên giả hoặc tên tạm thời đều không được chấp nhận và trường hợp này sẽ xem như đặt phòng không hợp lệ và sẽ bị hủy.
Party B acknowledges and understands that there will be no bookings made under fake or tentative names, such reservations will be considered invalid and will be cancelled.

- Yêu cầu đặt phòng chính thức phải được gửi đến bộ phận đặt phòng của Bên A và phải được xác nhận bởi Bên A.
An official reservation/booking request must be sent to Party A which will be confirmed and returned by Party A.
- Bên B hoặc đại diện được chỉ định phải gửi tất cả các thông tin đặt phòng đến bộ phận đặt phòng của Bên A. Email hoặc phiếu xác nhận đặt phòng phải được gửi đến Bên A khi đặt phòng đã được xác nhận hoặc chuyển cho khách hàng để trình khi nhận phòng. Số hiệu đặt chỗ trên phiếu xác nhận sẽ được ghi trên các hóa đơn cũng như mức giá theo hợp đồng và mọi thông tin liên quan về hóa đơn. Việc không cung cấp đủ phiếu xác nhận đặt phòng hợp lệ trước khi khách trả phòng sẽ không được áp dụng mức giá đã thỏa thuận và mức giá bán hiện hành tại Bên A sẽ được áp dụng với việc thanh toán trực tiếp bởi khách lưu trú. Điều khoản này cũng áp dụng cho tất cả các chương trình đặc biệt có hiệu lực trong năm.
Party B or the designated ground representative shall direct all reservations to Party A's reservations department. Email or Vouchers are to be sent to Party A when reservations are made or given to clients to present upon check in. Vouchers with booking reference numbers will be listed on invoices as well as the contract rate and any other relevant information pertaining to the invoice. Failure to provide a valid voucher before the guest's departure will nullify negotiated rates and rack rates will apply with payment directly from guest. This will also apply to all special programs valid for the year.
- Mẫu thông tin khách hàng: Bên B sẽ được phát mẫu để điền thông tin khách hàng; các mẫu này phải được gửi về Bên A trước khi khách đến.
Guest Profile Forms: Party B will be issued with a guest profile form to complete. It is mandatory for these to be submitted to Party A prior to the guest's arrival.

6.4 Chính sách trẻ em (áp dụng cho trẻ từ 0 - 11 tuổi) / **Party A's Child Policy (0-11 years old inclusive)**

- Tối đa 02 trẻ em từ 0-11 tuổi có thể lưu trú chung phòng với cha mẹ
A maximum of two children from 0-11 years old can stay in their parents' room
- Chỉ 01 trẻ em từ 0-11 tuổi có thể chung giường với người lớn, bao gồm ăn sáng. Giường phụ được yêu cầu cho trẻ em thứ hai (chính sách giường phụ quy định tại điều 1.2)
Only one child from 0-11 years old can share existing bed with breakfast included and second child is on extra bed and subject to extra bed policy.
- Tối đa 01 giường phụ một phòng.
Only one extra bed is permitted for every room category.
- Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí khi dùng chung thực đơn với người lớn hoặc dùng thực đơn dành riêng cho trẻ em khi người lớn sử dụng dịch vụ ăn uống (áp dụng cho thức ăn và nước uống quy định tại điều 1.3)
Children under 6 years old are included if sharing the same menu with adults or children's menu when the adults having Food and Beverage services (applies to food and drinks)
- Trẻ em từ 06 – 11 tuổi sẽ tính 50% giá thực đơn của người lớn (áp dụng cho thức ăn và uống quy định tại điều 1.3)
Children from 06 – 11 years old will be charged 50% off adults' menu (applies to food and drinks)
- Bên A không có trách nhiệm giám sát trẻ em. Trẻ em phải được giám sát thường xuyên bởi cha mẹ khi ở trong phòng hoặc tại bất kỳ khu vực khác của khu nghỉ. Cha mẹ phải đặt dịch vụ Chăm sóc trẻ em (nếu cần)
Party A will not accept responsibility for unattended children. Children must not be left unattended in the accommodation or anywhere else in the resort. Parents must book the Party A's Child care services where available.

7 ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG / *GENERAL TERMS AND CONDITIONS*

- Giá hợp đồng chỉ áp dụng cho việc đặt phòng của khách lẻ (tối đa 9 phòng). Đối với khách đoàn, hội thảo, triển lãm hoặc các yêu cầu khác, Bên B gửi yêu cầu trực tiếp đến Bên A để có thông tin cụ thể.
The Contract Rate is valid for individual leisure travel (FIT) only (up to 9 rooms); group, meetings, incentives, conventions, exhibitions or other requirements are available, upon request, directly from Party A.
- Giá hợp đồng chỉ có hiệu lực khi Bên A nhận được bản gốc của Hợp đồng Giá Dịch vụ đã ký bởi Bên B.
The Contract Rates are not valid until an original copy of this Agreement, as executed by Party B, has been received by Party A.
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31.10.2022.
The contract takes effect from the date of signing until the end of October 31, 2022

Kênh phân phối Giá hợp đồng / *Distribution of Contract Rates*

- Bên B đồng ý và cam kết rằng giá được cung cấp trong Hợp đồng này chỉ được Bên B bán theo hình thức dịch vụ trọn gói trên các kênh phân phối trực tuyến bao gồm, nhưng không giới hạn, đến khách hàng, tổ chức, đối tác hay trên các website.
Party B acknowledges and agrees that these Contract's rates applicable to this Contract are offered by Party A in consideration of the Party B's undertaking that the accommodation services will be sold on a packaged basis, notably via online distribution channels including, but not limited to, the Party B's own, affiliates, partners or onward websites.
- Giá được cung cấp trong Hợp đồng chỉ được phân phối:
 - (i) Thông qua các kênh ngoại tuyến của Bên B (như ấn phẩm thông tin, tờ rơi, cửa hàng trưng bày, triển lãm du lịch, v.v.);
 - (ii) Thông qua các trang BtoC (đến khách lẻ trực tiếp) của Bên B, với điều kiện là các mức giá được bao gồm trong Gói dịch vụ được đề cập trong tài liệu của Bên B;
 - (iii) Thông qua Đơn vị phân phối cung cấp mức giá để bán cho khách của họ, với điều kiện là khi bán cho khách, giá được bao gồm trong gói dịch vụ.
 - (iv) Thông qua Đơn vị phân phối mà cung cấp mức giá bán BtoB (đến đối tác) thông qua các kênh ngoại tuyến hoặc trực tuyến chỉ có thể bán cho các đối tác du lịch (không phải khách hàng) và các đối tác du lịch bán lại cho khách hàng phải cung cấp giá đã được bao gồm trong một gói dịch vụ.
The rates offered in this Contract may only be distributed:
 - (i) through the Party B's offline channels (such as printed brochures, fliers, leaflets, physical shop fronts, travel expositions etc.);
 - (ii) through the Party B's BtoC websites, provided that the rates are included in a Package reflecting the Party B's brochure.
 - (iii) through Onward Distributors whom Party B provides the rates to sell to the Guest, provided that when selling to the Guest, the rates are included in a Package;
 - (iv) through Onward Distributors whom Party B provides the rates to sell BtoB through offline or online channels accessible only to travel trade professionals (and not the Guest), and where those travel trade professionals sell to the Guests provided that when selling to the Guest, the rates are included in a Package.
- Theo Hợp đồng này, “Gói dịch vụ” được định nghĩa là phòng lưu trú bao gồm bữa sáng và kết hợp với ít nhất một dịch vụ bổ sung mà tổng giá trị của gói hơn 20% giá theo Hợp đồng.

For the purpose of the Contract, “Package” is defined as accommodation and breakfast coupled with at least one additional service whose value represents more than 20% of the rate

- Tất cả thông tin và giá trong Hợp đồng này được bảo mật tuyệt đối, Bên B đồng ý không tiết lộ, trực tiếp hoặc gián tiếp, Giá trong hợp đồng này cho bên thứ ba mà không phải Đơn vị phân phối trực tiếp của mình, nếu có liên quan.

All information & rates offered in this agreement are strictly confidential, Party B agrees not to howsoever disclose, either directly or indirectly, this Contract’s rates with third parties other than its Onward Distributors, where relevant.

- Bên B đảm bảo rằng các Đơn vị phân phối của mình nhận thức và đồng ý tuân thủ các quy định của điều khoản này và chịu hậu quả của việc không tuân thủ.

Party B shall ensure that each distributor is aware of these rules, the consequences of non-compliance and agrees to abide by the rules of this clause.

- Nếu có sự cố vi phạm việc sử dụng giá, Bên B, theo quyết định của mình hoặc theo thông báo từ Bên A, sẽ phải khắc phục ngay vấn đề. Nếu có liên quan, Bên B sẽ phải yêu cầu các Đơn vị phân phối của mình khắc phục sự cố ngay và nếu sự cố không được khắc phục trong vòng 72 giờ, Bên B sẽ ngừng quyền truy cập vào mức giá cho Đơn vị phân phối cho đến khi sự cố được khắc phục.

If it is found that this Contract’s rates are distributed in violation thereof, Party B shall, upon its own determination or upon notice from Party A, immediately remedy the issue. Where relevant, Party B shall request its Onward Distributor to remedy the issue with immediate effect and, if not remedied within 72 hours, Party B shall discontinue access to the rates to this Onward Distributor until the issue is resolved.

- Nếu Đơn vị phân phối vi phạm các quy định của Hợp đồng này hơn ba (3) lần, mặc dù đã khắc phục các vi phạm trước đây, Bên A có quyền yêu cầu Bên B ngưng cung cấp dịch vụ vĩnh viễn đối với Đơn vị phân phối đó.

Should Onward Distributors violate the rules of this Contract on more than three (3) separate occasions, despite having previously remedied such violations, Party A shall have the right to request to be permanently excluded from such Onward Distributor and Party B shall enforce such exclusion.

- Bên A có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt toàn bộ Hợp đồng, những thỏa thuận liên quan và có hiệu lực ngay lập tức mà không chịu trách nhiệm hay bị khiếu nại về bất cứ tổn thất nào, nếu Bên B không tuân thủ bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng được ký kết.

Party A will be entitled to suspend or terminate the Contract in its entirety or with regards to Party A only, with immediate effect and without any recourse to court, without prejudice to any other legal action or claim for damages, in case of non-respect of any of the above provisions.

- **Tài liệu quảng cáo tiếp thị / Marketing material inclusion**

Bên B quảng bá tiếp thị cho Bên A trên bất kỳ phương tiện nào, bản sao của tài liệu tiếp thị đó phải được cung cấp cho Bên A để kiểm tra và chấp thuận trước khi in (việc chấp thuận tùy thuộc vào quyết định của Bên A). Đây là một nghĩa vụ cần thiết kèm theo Hợp đồng này.

When Party A is included in any of the Party B’s marketing material, Party B must furnish a copy of such marketing material to Party for approval prior to printing (which approval may be withheld in the absolute discretion of Party A). This is an essential obligation under this Agreement.

Bên A không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào trong tài liệu tiếp thị của Bên B và sự chấp thuận trước đó của Bên A không được xem xét như đại diện hay chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin.

Party A takes no responsibility for any information included in the marketing material provided by Party B and Party A's prior approval does not amount to any representation or warranty as to the correctness of the information.

- Bên B không được cung cấp phòng lưu trú cho bên thứ ba với mức giá cao hơn giá bán công bố của Bên A tại thời điểm lưu trú, Bên A sẽ thông báo cho Bên B khi có sự thay đổi chính sách về giá.

Party B shall under no circumstances offer accommodation at the resort to third parties at rates higher than the Party A's published tariff prevailing at the time of intended occupancy. Party A shall advise Party B of tariff changes as and when these occur.

- Giá trên chỉ được áp dụng nếu Bên B có công suất bán phòng hợp lý. Bên A có quyền đánh giá hiệu quả sau sáu tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

The above rates are applicable only if there is reasonable production. Party A has the right to evaluate after six months from the date of the contract.

- Bên A có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng và gửi thông báo cho đối tác khi có sự thay đổi

Party A reserves the right to change terms and conditions in the Contract with prior notice.

- Hai Bên đồng ý và tuyên bố luật chi phối hợp đồng này là luật pháp Việt Nam, quy định mọi tranh chấp, hành vi hoặc vấn đề phát sinh theo hợp đồng này sẽ được xét xử trước một toà án tại Việt Nam theo luật lệ và thủ tục của Việt Nam.

Governing Law: It is expressly agreed and declared that the proper law of this agreement is the law of Vietnam that any disputes, actions or other matters arising hereunder shall be determined in a court of law in Vietnam in accordance with the laws and procedures of the Vietnam and under any and all circumstances.

- Các bên đồng ý rằng, trong thời hạn của Hợp đồng này, do ảnh hưởng của việc chuyển nhượng Khu nghỉ mát hoặc thay đổi thương hiệu thì tên Khu nghỉ mát có thể thay đổi. Trong trường hợp này, Bên A có thể thông báo bằng văn bản cho Bên B từng thời điểm có bất kỳ sự thay đổi. Sự thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày thông báo bằng văn bản của Bên A cho Bên B và không cần phải được Bên B phúc đáp lại bản thông báo này.

The parties agree that, during the term of this Agreement as a consequence of a transfer of the resort or change of brand name, the resort/ name may change. In this case, Party A may inform Party B in writing from time to time of any changes to a change of brand name or change of resort/ under this Agreement. Such variation will be effective from the date of Party A's written notice to Party B and does not need to be countersigned by Party B.

- **Chấm dứt hợp đồng / Termination**

Termination events / Chấm dứt hợp đồng

(a) Dù có bất kỳ điều khoản nào khác của Hợp đồng này, Bên A có thể chấm dứt Hợp đồng này bất cứ lúc nào với thông báo bằng văn bản trước 30 ngày.

Notwithstanding any other provision of this Agreement, Party A may terminate this Agreement at any time on 30 days prior written notice.

(b) Nếu một trong hai bên không thực hiện hoặc tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo quy định trong Hợp đồng này ("Bên vi phạm") thì bên kia ("Bên không vi phạm") có thể đưa ra thông báo yêu cầu Bên vi phạm khắc phục sự cố trong vòng [7 ngày]. Nếu Bên vi phạm không khắc phục sự cố trong vòng [7 ngày], thì Bên không vi phạm có thể chấm dứt Hợp đồng này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên vi phạm mà không bị ảnh hưởng bất kỳ quyền lợi nào của các bên được quy định trước khi chấm dứt hợp đồng.

If either of the parties fails or neglects to perform or observe any of its obligations under this Agreement (the "Defaulting Party") the other party (the "Non-defaulting Party") may issue a notice to the Defaulting Party calling upon the Defaulting Party to remedy the failure within [7 days]. If the Defaulting Party does not remedy the failure within [7 days], then the Non-Defaulting Party can terminate this

Agreement by written notice to the Defaulting Party without prejudice to any rights of the parties arising prior to such termination and any rights of action or remedies of the Non-Defaulting Party in respect of the Defaulting Party's breach of this Agreement.

- **Hiệu lực chấm dứt Hợp đồng / Effect of termination**

Ngay khi chấm dứt Hợp đồng này, mọi khoản tiền mà Bên B phải thanh toán cho Bên A theo bất kỳ điều khoản thanh toán nào sẽ ngay lập tức đến hạn và phải trả, bất kể sự tồn tại của bất kỳ hạn mức công nợ nào (nếu có).

Upon termination of this Agreement, any amounts payable by Party B pursuant to any Payment Terms shall immediately become due and payable, notwithstanding the existence of any credit facilities (if applicable).

- **Điều khoản chống Bóc lột Tình dục trẻ em trong các Hợp đồng ký kết với các nhà Cung cấp của Six Senses Resorts Vietnam**

Clause against Sexual Exploitation of Children in Contracts with Suppliers to Six Senses Resorts Vietnam

Six Senses Resorts Vietnam lên án bất kỳ mọi hành vi liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em, tức là khai thác tình dục, mua bán, bạo hành và hành động khiêu dâm. Chúng tôi cam kết tuân thủ và thực hiện Quy tắc Ứng xử về Bảo vệ Trẻ em trước Nạn Bóc lột Tình dục trong Du lịch, trong khuôn khổ kết hợp với ECPAT International (www.ecpat.net).

Six Senses Resorts Vietnam condemns any and all activities related to any sexual abuse and exploitation of children, i.e. sexual exploitation, trafficking, violence, and pornography. We are committed to abide by and implement The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism in collaboration with ECPAT International (www.ecpat.net).

Qua việc bổ sung điều khoản này vào thỏa thuận hợp đồng, Bên A không ám chỉ Bên B có liên quan đến bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc bóc lột tình dục trẻ em, nhưng nhằm động viên Bên B ủng hộ và ký vào Quy tắc Ứng xử này. Bên A mong mỗi Bên B cùng với Six Senses Resorts Vietnam Nói “Không” với nạn Du lịch Mua Dâm Trẻ Em.

*By adding this clause to our contractual agreement, Party A is not insinuating that Party B is engaged in any activities related to sexual exploitation of children, but encouraging Party B to support and sign The Code of Conduct. Together with **Six Senses Resorts Vietnam** both parties would like to Say No to Child Sex Tourism.*

Qua việc ký kết Hợp đồng này, Bên B đồng ý:

By signing this Contract, Party B agrees to:

- Tránh tham gia hoặc làm việc với các công ty có tham gia khai thác tình dục trẻ em.
Refrain from knowingly engaging or dealing with companies who are engaged in sexual exploitation of children.
- Ngăn cấm việc lưu trữ hoặc sử dụng hình ảnh có mục đích lạm dụng tình dục trẻ em.
Prohibit storage or use of images which sexually exploit children.
- Báo cáo vụ việc bóc lột tình dục trẻ em cho các cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp Bên B biết đến vụ việc xảy ra tại cơ sở của Bên B hoặc tại cơ sở của một nhà cung cấp.
Report sexual exploitation to local law enforcement authorities should your company become aware of such exploitation either on Party B's premises or on that of a supplier.

Six Senses Resorts Vietnam có quyền hủy hợp đồng nếu phát hiện Bên B không tuân thủ điều khoản này hoặc Bên B có liên quan bất kỳ đến việc tạo điều kiện, khuyến khích hoặc cho phép tình trạng bóc lột tình dục trẻ em trong khuôn khổ hoạt động hàng ngày của Bên B.

Six Senses Resorts Vietnam reserves the right to cancel the contract if it is discovered that Party B is not complying with this clause or that Party B is involved in any way in the facilitation, encouragement or toleration of sexual exploitation of children within the context of Party B's daily operations.

Nếu có sự thay đổi về giá dịch vụ thì hai bên sẽ có Bản Thỏa thuận hoặc Phụ lục cho từng giai đoạn do Bên A phát hành bằng văn bản cho Bên B.

If there is any change on rates, an addendum or agreement will be issued by Party A to Party B.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

This agreement is made in two (02) copies with the same validity, each party keeps one (01) copy.

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ là bản được ưu tiên áp dụng.

In the case of solving disputes or disagreements, the Vietnamese version will be used as prevailing language for application.

Ký và Đóng dấu / *Party B's Signature and Stamp*

Tên / Name: Ms Hoang Thi Mai Huong

Chức vụ / Title: Contracting Director

Chữ ký / Signature:

Ngày / Date:

Evason Ana Mandara

Kiểm tra bởi / Verified by:

Vo Thi Hoai Thi

Chức vụ / Title:

Director of Sales & Marketing

Chữ ký / Signature:

Ngày / Date:

Công Ty TNHH Sovico Khánh Hòa

Sovico Khanh Hoa Co. Ltd

Chấp thuận bởi / Approved by: Nguyen Van Hoa

Title:

General Director

Signature:

Date: